Internes Anfechtungsgutachten Ruhrland Getränkegroßhandel

Vergleichsfassung zur Testakte 251 IN 74/26. Die Aktennummern bezeichnen die Dateien mit entsprechendem Nummernpräfix. Gegenstand sind die Verrechnungslagen und ihre Auswirkungen auf die Masse.

1 Ergebnis

Eine Anfechtung gegenüber der Volksbank Emscher-Hellweg eG ist für nachgewiesen einbehaltene, nicht insolvenzfest besicherte Gutschriften tragfähig. Die Akte enthält aber drei unterschiedliche Betragsrechnungen. Der Ausgangs- und Endsaldo belegt netto 72.450 EUR. Der Abstand zu zwischenzeitlichen Extremständen belegt weder 83.600 noch 88.420 EUR als Rückgewähranspruch. Für einen höheren Betrag müssen zusätzliche rechtliche und buchungstechnische Voraussetzungen dargelegt werden. In der fiktiven Prozessakte wurden 52.000 EUR verglichen und bezahlt.

2 Eröffnung und Anfechtungsgegenstand

Der Eigenantrag vom 15. April 2026 (01) und der Eröffnungsbeschluss vom 1. Juni 2026 (02) sind mit dem Eingangsvermerk abzugleichen. Für Buchungen am Antragstag ist die Reihenfolge von Gutschrift und Antragseingang zu sichern. Nach § 140 InsO ist die Entstehung der maßgeblichen Verrechnungslage zu erfassen. Der Kontokorrentvertrag 03 vom 30. Juni 2021 sieht eine Linie von 250.000 EUR vor. Aus 04 ergibt sich am 14. Januar ein Sollsaldo von 298.750 EUR und am 15. April von 226.300 EUR. Die 412.000 EUR Eingänge abzüglich 339.550 EUR Ausgänge bestätigen 72.450 EUR Nettoabbau. Der Höchstbetrag von 309.900 EUR am 5. Februar und der geringste Sollbetrag von 221.480 EUR am 8. April erklären die Rechenansätze 83.600 EUR (Spitze bis Ende) und 88.420 EUR (Spitze bis Minimum). Der spätere Anstieg um 4.820 EUR ist tatsächlich dokumentiert. Die Behauptungen in 11, 13 und 14 sind insoweit nicht deckungsgleich.

Für den Referenzsaldo lässt sich der Betrag oberhalb der Vertragslinie am 14. Januar mit 48.750 EUR und der Nettoabbau innerhalb der Linie mit 23.700 EUR beschreiben. Die im Schriftsatz 14 angesetzten 59.900 EUR oberhalb der Linie stammen dagegen aus dem Spitzensaldo. Beide Summen sind keine Zuordnung nach einzelnen Zahlungen. Aufbereitung je Valutatag und für den Teilzeitraum ab Kündigung ist erforderlich. Berücksichtigungsfähige Auszahlungen sind bei der Saldierung einzubeziehen. Wurde die Verrechnungslage durch anfechtbare Rechtshandlung erworben, kommt für eine unwirksame Verrechnung § 96 Abs. 1 Nr. 3 InsO in Betracht. Dann sind der Auskehranspruch und ein Rückgewähranspruch aus § 143 InsO nach Anspruchsgegenstand zu trennen.

3 Gläubigerbenachteiligung und Globalzession

Unbesicherte, der Bank zur Schuldtilgung verbleibende Eingänge entziehen den Insolvenzgläubigern einen zur Verteilung verfügbaren Wert. Der Globalzessionseinwand in 12 und 15 ist je Zahlung zu prüfen. Werthaltige, anfechtungsfest abgetretene Forderungen können zu einem insolvenzfesten Absonderungsrecht an Forderung oder Erlös führen. Die Gegenprobe umfasst Reichweite, Bestimmbarkeit, Priorität, Lieferantenvorbehalte und Realisierungswert. Für künftige Forderungen sind Entstehung und die nachfolgende Werthaltigmachung als gesonderte Vorgänge zu datieren (§ 140 InsO). Sie sind bei entsprechender Altvereinbarung grundsätzlich kongruent. Der Verwalter muss für die Anfechtung des Erwerbs bzw. der Werthaltigmachung die konkreten Tatsachen beweisen. Aus dem Vertragsschluss 2021 folgt nicht, dass spätere Rechte insgesamt anfechtungsfest sind. Das fiktive Gutachten 18 nennt 83.600 EUR, liefert aber keine hinreichende Einzelzuordnung der Forderungen. Eine Lieferungsliste mit Debitor, Rechnung, Leistungstag, Zahlung, Sicherungsrang und gegebenenfalls verbleibenden Massekosten ist erforderlich.

4 Deckungstatbestände und Zahlungsunfähigkeit

§ 131 InsO erfordert eine Befriedigung, die nach Art, Zeit oder Umfang nicht beansprucht werden konnte. Die nur kurzfristige, widerrufliche Duldung aus 06 und die verweigerte Rahmenerhöhung am 28. Januar (07) sprechen gegen einen vertraglich gesicherten Kredit bis 310.000 EUR. Der Einwand der Bank in 12, die Überziehung sei vereinbart und der Rückzahlungsanspruch fällig gewesen, ist anhand der vertraglichen Verrechnungsbefugnis und der konkreten Fälligkeit zu prüfen. Der Bereich oberhalb der Linie ist daher ein Prüfsegment und noch kein Beweis der Inkongruenz. Auch die Kündigung vom 8. April (10) kann ab Zugang die Fälligkeit und damit die Einordnung ändern. Für inkongruente Deckungen ab 15. März vor dem Antrag oder danach ist § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO maßgeblich. Davor im Dreimonatszeitraum bedarf es nach Nr. 2 oder 3 der Zahlungsunfähigkeit oder Kenntnis der Benachteiligung. Für kongruente Deckung sind § 130 Abs. 1 Nr. 1 und 2 InsO zu unterscheiden. Das Bargeschäftsargument kann nur konkret wieder verfügbar gemachte gleichwertige Beträge betreffen. Der Nettoeinbehalt ist als solcher keine Gegenleistung. Bereits abgesetzte Auszahlungen dürfen nicht nochmals abgezogen werden.

Der Status 05 weist am 30. April 2025 erstmals mehr als zehn Prozent rechnerische Unterdeckung aus (112.000 EUR bei 942.000 EUR fälligen Verbindlichkeiten). Ende Dezember sind es 537.000 EUR (42,02 Prozent), Ende Januar 613.000 EUR (46,40 Prozent) und Ende März 803.000 EUR (56,95 Prozent). Diese Zahlen beziehen erwartete Zuflüsse ein, schließen aber Bankschulden aus und listen künftige Fälligkeiten nicht gesondert. Ab April 2025 ist daher ein starkes Indiz für anhaltende Unterdeckung dokumentiert, kein exakt feststehender Eintrittstag. Für die drei Monate ab 15. Januar sprechen das zunehmende Defizit, die seit August fehlende freie Linie und die nicht ausgeführten Steuer-, Beitrags- und Lieferantenzahlungen (08) für § 17 InsO. Der spätere Eigenantrag ist als Parteidarstellung mit diesem Befund abzugleichen. Die Bank kann bediente Raten und saisonale Eingänge einwenden. Vertragliche Stundung, deren Reichweite sowie tatsächlich realisierbare Frühjahrsumsätze und deren Fälligkeit sind im Status nachzuarbeiten.

5 Vorsatz und Empfängerkenntnis

Für § 130 InsO ist die Krise als objektiver Befund vom Informationsstand der Bank zu trennen. Der Engagementvermerk vom 10. Dezember 2025 (06) mit bekannten Beitrags- und Steuerrückständen und Vorgabe der Risikoreduktion ist für den frühen Zeitraum aussagekräftiger als die bloße rote Ampel. Ab 22. und 30. Januar und besonders ab der Ablehnung der AOK-Rate am 9. Februar (08) kommen eigene Wahrnehmungen über unbediente fällige Fremdgläubiger hinzu. Das Sicherheitenverlangen vom 5. März (09), die Kündigung und die Aussage Sanders (17) ergänzen den späteren Zeitraum. Die Zeugin nennt negative Signale, räumt aber keine rechtliche Gewissheit ein. Welche Belege ihr und Wiegel vor der jeweiligen Buchung vorlagen, ist für § 130 Abs. 2 InsO entscheidend.

§ 133 Abs. 1 bis 3 InsO ist ein eigener Prüfweg. Fortgesetzte Steuerung der Kundenforderungen über das Konto trotz erheblichen Wissens über die Verdrängung anderer fälliger Gläubiger spricht nach der Notiz 07 auf Schuldnerseite für Vorsatz. Gegen ihn sprechen Fortführungsbemühungen und die behauptete Festsaison. Es fehlen für die frühen Buchungen Belege, wann Buschkamp die ganze Lücke und deren fehlende Schließbarkeit erfasste. Ebenso ist je Buchung die notwendige Schuldnerhandlung zu identifizieren. Die Bank kannte die Einzelfreigaben und den Zweck, die eigene Position zurückzuführen. Daraus allein folgt keine sichere Kenntnis des Schuldnervorsatzes. Bei kongruenter Deckung sind Kenntnis eingetretener Zahlungsunfähigkeit und der Benachteiligung sowie gegebenenfalls der Gegenbeweis zur Vermutung nach § 133 Abs. 3 Satz 2 zu prüfen. Ratenvereinbarungen mit Finanzamt oder AOK begründen nicht ohne weiteres eine der Bank gewährte Vermutung.

6 Rechtsfolge und fiktive Erledigung

Originalkontoauszüge, Kreditfreigabeprotokolle und Debitorenlieferbelege haben Vorrang vor der Spitzensaldorechnung. Als Beweismittel kommen die Konto- und Sicherungsurkunden sowie Wiegel, Sanders und die Buchhalterin Kortner für die konkreten Vorgänge in Betracht. § 143 InsO verlangt Rückgewähr des bewiesenen Wertes. Verzug und Rechtshängigkeit sind aus Zustellung und Anspruchsfälligkeit zu bestimmen, da der in 11 und 13 verlangte Zinsbeginn bei Eröffnung nicht automatisch eintritt. Bei Entstehung und Kenntnis 2026 läuft die Regelverjährung vorbehaltlich Hemmung bis 31. Dezember 2029. Nach dem fiktiven Beschluss 22 vom 10. Januar 2027 wurde die Streitigkeit auf 52.000 EUR bereinigt. 23 dokumentiert den Eingang am 4. Februar 2027. Dieser Betrag ist der tatsächliche Aktenrealisierungserfolg und keine gerichtliche Bestätigung des geltend gemachten Ausgangsbetrags.

7 Rechtsquellen

Amtliche Insolvenzordnung, insbesondere §§ 17, 96, 129 bis 131, 133, 139, 140, 142, 143 und 146. BGH, Versäumnisurteil vom 15. November 2007 – IX ZR 212/06, ZIP 2008, 235, zur Nettorückführung. Amtlicher Volltext. Zur Globalzession und zum Einwand insolvenzfesten Absonderungsrechts vgl. die amtlichen Gründe Rn. 10 bis 19.